

PROTOCOLE JURIDIQUE

Moyens d'action et procédures pour assigner la direction du CHU de Toulouse

Fondé sur la décision Conseil d'État n°467063 du 19 juillet 2023

■ CONTENU DU DOCUMENT

- Recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse
- Recours hiérarchiques et tutelle (ARS, DGOS, Défenseur des Droits)
- Obligation de négociation — levier procédural
- Feuille de route pratique (immédiat / 2 mois / en parallèle)
- Points de vigilance juridiques
- Conseil stratégique
- Coordonnées de l'avocate

■ DÉCISION DE RÉFÉRENCE

Conseil d'État n°467063 du 19 juillet 2023

Décision directement invocable. Le CHU de Toulouse ne peut soutenir une position juridiquement contraire à ce qui a déjà été jugé. D'autres CHU ont appliqué cette décision — ne pas l'appliquer constitue une rupture d'égalité de traitement.

SECTION 1

Recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse

Vous êtes agents de la fonction publique hospitalière : c'est le **Tribunal Administratif (TA) de Toulouse** qui est compétent, pas le Conseil de prud'hommes.

A. Recours indemnitaire individuel (NBI + IFR)

C'est votre action la plus directe et la plus solide.

Étape 1 — Réclamation préalable obligatoire (RAPO)

Chaque agent concerné doit adresser une demande écrite en **LRAR** à la direction du CHU réclamant le versement rétroactif de la NBI et de l'IFR, en visant expressément :

- La décision CE n°467063 du 19 juillet 2023
- Les textes réglementaires applicables (décrets NBI/IFR)
- Les fonctions effectivement exercées

La direction a **2 mois** pour répondre. Son silence vaut décision implicite de rejet.

Étape 2 — Saisine du TA de Toulouse

Après rejet (explicite ou implicite), déposer un **recours pour excès de pouvoir + recours indemnitaire** devant le TA dans les 2 mois suivant le rejet.

Atout majeur : La décision CE n°467063 est directement invocable. Le CHU de Toulouse ne peut pas soutenir une position juridiquement contraire à ce qui a déjà été jugé — d'autres CHU ont appliqué, pas Toulouse, ce qui constitue une **rupture d'égalité de traitement**.

B. Référé-provision (procédure d'urgence)

Si les sommes dues sont **non sérieusement contestables** (ce qui est le cas compte tenu du CE), vous pouvez demander un référé-provision au juge administratif des référés, qui peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des sommes dues en **quelques semaines**.

Fondement : Article R. 541-1 du Code de justice administrative.

C. Référé-liberté ou référé-suspension (en complément)

Si la direction prenait des mesures vexatoires ou des sanctions contre des grévistes, vous pourriez activer un **référé-liberté (R. 521-2 CJA)** pour atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (droit de grève, liberté syndicale).

SECTION 2

Recours hiérarchiques et tutelle

Ces voies sont importantes car elles créent une **pression institutionnelle** et constituent un dossier de preuves :

Instance	Action
ARS Occitanie	Saisine écrite formelle — l'ARS est la tutelle directe du CHU. Demandez une médiation ou une injonction de dialogue.
DGOS (ministère)	Courrier à la Direction Générale de l'Offre de Soins, en lien avec vos fédérations nationales (FO, CGT, SUD, UNSA).
Défenseur des Droits	Saisine possible pour discrimination dans l'application des droits reconnus (inégalité de traitement entre CHU).
Inspection du Travail (section fonction publique)	Pour les manquements à l'obligation de négociation.

SECTION 3

Obligation de négociation — Levier procédural

La loi impose à l'employeur public un **devoir de négociation** dans certains contextes. Vous pouvez :

- Mettre en demeure officiellement la direction d'ouvrir des négociations via une **demande syndicale formelle et écrite** (avec AR)
- Demander la réunion d'urgence du **CSAP** (Comité Social d'Administration et Professionnel) sur les points litigieux
- Le refus documenté de négocier devient une **pièce à conviction** devant le TA

SECTION 4

Feuille de route pratique

■ IMMÉDIAT (cette semaine)

- Rédiger la RAPO individuelle pour chaque agent (modèle type)
- L'envoyer en LRAR à la direction du CHU
- Copier : ARS Occitanie + DGOS + organisations syndicales nationales

■ DANS 2 MOIS (après le silence/rejet)

- Saisine du TA de Toulouse (recours indemnitaire)
- Demande de référé-provision si juriste confirme le seuil

■ EN PARALLÈLE

- Saisine du Défenseur des Droits
- Pression via les élus : Sénateurs Medevielle, Micoulean, Terrail Noves, Courtois (déjà enclenché)
- Action coordonnée avec CHU Montpellier (jurisprudence croisée)

SECTION 5

Points de vigilance juridiques

■ Prescription

Les créances salariales des agents publics se prescrivent à **4 ans** (loi du 31 décembre 1968). Agissez sans attendre pour ne pas perdre les années antérieures.

■ Individualisation

La procédure devant le TA est individuelle — il faut idéalement un recours par agent, ou une action coordonnée avec regroupement des dossiers.

■ Avocat spécialisé

Pour la phase judiciaire, faites appel à un **avocat en droit public / droit de la fonction publique hospitalière**. Les unions syndicales (FO, CGT) ont souvent des avocats conventionnés.

CONSEIL STRATÉGIQUE

Votre levier le plus immédiat et le plus fort est la **RAPO + saisine TA** sur la base de la décision **CE n°467063** — elle transforme un conflit social en obligation légale non respectée. La direction ne peut plus se réfugier derrière une "position de gestion" : **c'est du droit**.

AVOCATE RECOMMANDÉE

Me Christelle MAZAT / MAZZA

Avocate — Barreau de Paris (assermentée depuis le 6 janvier 2006) — N° de toque : C1356

Spécialités :

- Droit public hospitalier
- Épuisement et souffrance au travail dans le service public
- Défense des agents de la fonction publique hospitalière

Auteure de l'ouvrage de référence « **Souffrance au travail dans le service public** », faisant autorité sur les pathologies professionnelles et le management toxique dans les établissements publics de santé. Me MAZAT intervient régulièrement dans les médias sur ces questions et dispose d'une expertise reconnue pour les dossiers alliant droit public et dimension humaine.

Cabinet : Cabinet Christelle MAZZA — 7 B rue de l'Aqueduc, 75010 Paris

■ outrenoir-avocats.com/christelle-mazza/

■ cma-legal.com

■ Prise de RDV : consultation.avocat.fr/avocat-paris/christelle-mazza-29281.html